

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3485/2535

พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด ไช
ยา

นาย สม ชาย แก้ว แกมรัตน์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 225

จำเลยขับรถแทรกเตอร์ไถเกรดหญ้าไปได้ 1 รอบครึ่งเครื่องยนต์เกิดขัดข้อง และดับลง จำเลยสตาร์ท เครื่องยนต์จึงเกิดไฟลุกไหม้ขึ้นที่เครื่องยนต์ก่อน แล้วลาม ไฟไหม้ตัวรถแทรกเตอร์และไหม้สวนยางพาราของผู้เสียหาย เหตุไฟไหม้เครื่องยนต์น่า จะเป็นอุบัติเหตุ เพราะปกติธรรมดาแล้วการสตาร์ท เครื่องยนต์ก็เพื่อให้เครื่องยนต์ ติดไม่ใช่เหตุที่ต้องเกิดไฟลุกไหม้เครื่องยนต์เป็นปกติธรรมดา การกระทำของจำเลย ไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 225

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 225

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 225 จำคุก 2 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ได้ความจากพยานโจทก์และจำเลยว่า จำเลยขับรถ
แทรกเตอร์ไถเกรดหญ้าไปได้ 1 รอบครึ่งเครื่องยนต์จึงเกิดขัดข้องและดับลง จำเลยส
ตาร์ท เครื่องยนต์จึงเกิดไฟลุกไหม้ขึ้นที่เครื่องยนต์ก่อน แล้วลามไหม้ตัวรถ
แทรกเตอร์ แล้วจึงลามไหม้สวนยางพาราของผู้เสียหาย เหตุไฟไหม้เครื่องยนต์น่าจะ
เป็นอุบัติเหตุ เพราะปกติธรรมดาแล้วการสตาร์ท เครื่องยนต์ก็เพื่อให้เครื่องยนต์ติด
ไม่ใช่เหตุที่ต้องเกิดไฟลุกไหม้เครื่องยนต์เป็นปกติธรรมดา ศาลอุทธรณ์ภาค
3พิพากษากลับให้ยกฟ้อง ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย

พิพากษายืน

(วีระชัย สุตรสุวรรณ-เรืองธรรม ลัดพลี-ปรีชา เฉลิมวณิชย์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>